C. Remplacement du Président (ou Président-Directeur Général)

M …… est nommé Président du Conseil d'Administration ou Président Directeur Général, en remplacement de M …… (démissionnaire ou décédé ou révoqué) pour la durée de mandat d'Administrateur, (ou pour une durée de ……), soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le ……

M …… accepte ces fonctions et déclare qu'il n'exerce pas simultanément plus de trois mandats de Président du Conseil d'Administration *(ou de Président- Directeur Général selon le cas)* et qu'il ne cumule pas ce mandat avec plus de deux mandats d'Administrateur Général ou de Directeur Général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire d'un même Etat partie.

M …… en sa qualité de Président *(de Président- Directeur Général)* est investi des pouvoirs que lui reconnaît l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt Economique.

Ajouter l'une ou l'autre formule suivante :

- **Cas de Président du Conseil d'Administration :** Le Président du Conseil d'Administration préside les réunions du Conseil d'Administration et les Assemblées Générales. Il veille à ce que le Conseil d'Administration assure le contrôle de la gestion des de la société confiée au Directeur Général. A toute époque de l'année, il opère les vérifications qu'il juge opportunes et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Le Président du Conseil d'Administration est tenu de communiquer à chaque Administrateur ces documents et informations.

- **Cas du Président-Directeur Général :** Le Président-Directeur Général préside le Conseil d'Administration et les Assemblées Générales. Il assure la Direction Générale de la société et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers.

Il est tenu de communiquer à chaque Administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Pour l'exercice de ces fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribuées aux Assemblées Générales ou spécialement réservés au Conseil d'Administration par les dispositions légales ou statutaires.

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes du Président-Directeur Général dans les conditions et limites fixées par l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt Economique.

Le Président du Conseil d'Administration *(le Président-Directeur Général)* aura droit à une rémunération déterminée comme suit :

- .....
- .....

Il aura droit également au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

D. Démission du Président et son remplacement

M ..... le Président expose que pour des raisons personnelles *(ou d'autres, à préciser éventuellement)* il ne désire plus exercer les fonctions de Président du Conseil d'Administration *(ou de Président Directeur Général)* à compter de ce jour.

Le Conseil accepte cette démission et remercie le Président pour tous les efforts déployés dans l'exercice de ces fonctions.

Après en avoir délibéré, le Conseil procède au remplacement du Président démissionnaire et décide de nommer M ..... en qualité de Président du Conseil d'Administration *(ou Président Directeur Général)* pour toute durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice .....

Remerciant le Conseil de la confiance qui lui est témoignée, M ..... accepte ces fonctions qu'il exercera en conformité avec les dispositions légales et statutaires.

E. Révocation du Président du Conseil d'Administration ou du Président-Directeur Général

Le Conseil d'Administration décide de mettre fin à compter de ce jour, aux fonctions de Président du Conseil d'Administration *(ou de Président-Directeur Général)* de M .....

En remplacement de M ....., Le Conseil d'Administration nomme M ..... en qualité de Président du Conseil d'Administration *(ou de Président-Directeur Général)* pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à L'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le .....

F. Empêchement temporaire du Président du Conseil d'Administration ou Président-Directeur Général

Le Conseil d'Administration constate *(ou prend acte de)* l'empêchement temporaire, de M ..... Président du Conseil d'Administration *(ou de Président-Directeur Général)* depuis ..... le .....

En remplacement de M ....., le Conseil d'Administration délègue à M ..... Administrateurs, les fonctions de Président du Conseil d'Administration *(ou de Président-Directeur Général)* pour une durée de .....

G. Décès ou cessation des fonctions du Président du Conseil d'Administration ou du Président-Directeur Général

Le Conseil d'Administration constate le décès *(ou prend acte de la cessation de fonctions)*, de ..... M ..... Président du Conseil d'Administration *(ou de Président-Directeur Général)* depuis le .....

En remplacement de M ....., le Conseil d'Administration délègue à *(ou nomme)* M ..... Administrateur les fonctions *(en qualité)* de Président du Conseil d'Administration ..... *(ou de Président-Directeur Général)* jusqu'à la nomination de celui-ci.

H. Nomination d'un Directeur Général

Le Conseil d'Administration nomme M ..... *(Administrateur ou non Administrateur)* en qualité de Directeur Général de la société pour une durée de .....

M …… exercera ses fonctions jusqu'au …… ;

M ……., en sa qualité de Directeur Général, assure la Direction Générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers. Pour l'exercice de ses fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite de l'objet social, et sous réserve de ceux expressément attribués aux Assemblées Générales ou spécialement réservés au Conseil d'Administration par les dispositions légales ou statutaires.

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, dans les conditions et limites fixées par l'Acte Uniforme.

Le Directeur Général aura droit à une rémunération déterminée comme suit : ……

Il aura droit également au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

I. Démission du Directeur Général et son remplacement

M …… le Président expose que M ……., Directeur Général a exprimé le désir de ne plus exercer les fonctions de Directeur Général à compter de ce jour *(ou à compter du ……)*.

Le Conseil accepte cette démission et remercie M …… pour les efforts qu'il a toujours déployés dans l'exercice de ses fonctions.

Après en avoir délibérer, le Conseil procède au remplacement de M …… et décide de nommer M …… en qualité de Directeur Général de la société pour une durée de …… …… *……*

M …… exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales et statutaires.

En rémunération de ses fonctions le Directeur Général, M …… aura droit à …… *(préciser si rémunération fixe mensuelle ou proportionnelle au Conseil d'Administration, au bénéfice, etc ……, ainsi que les avantages en nature qui lui sont attribués)*.

J. Révocation, empêchement temporaire ou définitif du Directeur Général

Le Conseil d'Administration décide de mettre fin, à compter de ce jour, au mandat de Directeur Général de M ..... *(le Conseil d'Administration constate ou encore prend acte de l'empêchement temporaire ou définitif du Directeur Général M ..... depuis le .....)*

En remplacement de M ..... et sur proposition de son Président, le Conseil d'Administration nomme M ..... pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le .....

K. Autorisations de conventions

Le Président du Conseil d'Administration *(ou le Président-Directeur Général)* présente un projet de convention entre ..... *(personne concernée)* et la société. Il rappelle que cette convention requiert l'autorisation préalable du Conseil d'Administration conformément aux dispositions légales.

Le Président expose les éléments du projet de convention :

- .....
- .....

Après en avoir ensuite délibérée, étant précisé que M ..... *(personne concernée par la convention)* n'a pas pris part au vote, le Conseil autorise la convention dont le projet lui a été soumis à l'unanimité ou par ..... voix contre ..... voix et autorise M ..... *(le Président ou, s'il est intéressé par la convention, un Administrateur)* à conclure la convention et lui donne tous permis à cet effet.

Le Commissaire aux comptes sera informé de l'autorisation accordée dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de la convention.

L. Cooptation d'Administrateurs

(Délai : 3 mois maximum à compter du jour ou se produit la vacance)

Le Président expose qu'un poste *(ou plusieurs postes)* d'Administrateur est vacant du fait du décès ou de la démission de M .....

Il précise que le nombre d'Administrateurs restant n'est pas inférieur au minimum statutaire, mais est égal ou supérieur au minimum légal, il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouvel Administrateur en remplacement de M .....

Après en avoir délibéré, le Conseil nomme M ..... *(à l'unanimité ou à ..... voix contre ..... voix)* en remplacement de M ..... à titre provisoire.

Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Si la nomination de M ..... est ratifiée par cette Assemblée Générale, celui-ci conservera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à ..... l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le .....

(Si l'Administrateur est coopté est présent, terminer par l'acceptation du mandat en précisant l'absence d'interdiction et/ou d'incompatibilités).

M. Mise en harmonie des statuts

Le Président rappelle que pour se conformer aux nouvelles dispositions applicables aux sociétés anonymes, les statuts de la société doivent être mis en harmonie avec ses dernières dispositions.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de proposer aux actionnaires d'adapter les statuts sociaux aux nouvelles dispositions.

N. Transfert du siège social dans la même ville du siège

Le Conseil d' ..... Administration décide de transférer le siège social qui était précédemment fixé à .... à .... à compter du .....

En conséquence de ce qui précède, le Conseil d'Administration décide de modifier l'article n° ..... des statuts.

Article n° …… Siège social

« Le siège social est fixé à …… »

Le reste de l'article est sans changement.

Cette décision sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

O. Examen du registre des titres nominatifs

Le Conseil d'Administration constate que le registre des titres nominatifs est tenu à jour et il contient toutes les mentions légales. Le Conseil donne mandat au Président de délivrer au Commissaire aux comptes une attestation, de tenue régulière et conforme à la loi, du registre des titres nominatifs.

P. Etat de la participation des salariés au capital social

Le Conseil d' …… Administration a procédé à l'examen du registre des titres nominatifs et a vu de celui-ci arrête qu'à la date de clôture de l'exercice, le 31 décembre …… l'actionnariat salarié visé à l'article 547-1 s'établit ainsi :

Actionnaires	**nombre**	**%**
Salariés au titre de la participation aux résultats (actions gratuites)	……	……
Salariés au titre du rachat de ses propres actions (actions gratuites)	……	……
Autres actionnaires (actions non gratuites)	……	……
Total des actions composant le capital social	……	100 %

Le Conseil constate que les actions attribuées gratuitement aux membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux n'excèdent pas 10 % du capital social le ……, date de la décision de leur attribution par le Conseil d'Administration :

- Nombre d’actions attribuées gratuitement au personnel salarié : ……
- Total actions composant le capital social à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale annuelle.

Q. Attribution d’actions gratuites aux dirigeants et aux salariés non dirigeants dont le nombre est plus élevé

Le Président informe le Conseil d’Administration des attributions gratuites réalisées au titre de l’exercice conformément aux articles 626-1 et suivants :

- Actions gratuites attribuées aux dirigeants par la société

Nom des dirigeants	**Fonction**	**Nombre actions**	**Valeurs des actions**
……	……	……	……
……	……	……	……

- Actions gratuites attribuées aux dirigeants par les sociétés liées

Nom des dirigeants	**Fonction**	**Nombre actions**	**Valeurs des actions**
……	……	……	……
……	……	……	……

- Actions gratuites attribuées aux dix salariés non dirigeants sociaux dont le nombre est plus élevé

Nom des salariés non dirigeants	Fonction	Nombre actions	Valeurs des actions
……	……	……	……
……	……	……	……

- Actions attribuées gratuitement à l'ensemble des salariés par les sociétés liées ……

Dénomination des Sociétés liées	Nombre actions	Valeurs des …… actions
……	……	……
……	……	……

Après examen, le Conseil constate que les attributions d'actions gratuites aux dirigeants sont conformes à la loi puis, arrête les grandes lignes de son rapport spécial destiné à informer l'Assemblée Générale annuelle conformément à l'article 624-4.

R. Rapport à l'Assemblée Générale annuelle

Le Conseil arête ensuite les termes du rapport qu'il présentera à l'assemblée, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires. Un exemplaire de ce rapport sera mis à la disposition du Commissaire aux comptes dans les plus courts délais *(si requis)*.

S. Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle ……

En conséquence de ce qui précède, le Conseil, sur la proposition de son Président, décide de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le …… à ……, au …… à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ainsi arrêté ……

T. Communications des documents aux actionnaires

Le conseil charge son Président ou le Président Directeur Général de prendre toutes les mesures utiles en vue de permettre aux actionnaires d'exercer leur droit de communication des documents et renseignements relatifs à la prochaine assemblée dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

U. Transfert du siège social en toute autre ville de l'Etat partie ou sur le territoire étranger d'une autre ville

Le Conseil d'Administration propose le transfert du siège social de …… …… …… à …… …… à compter du …… pour les raisons suivantes : ……

Le Conseil d'Administration décide de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire le …… à …… heures au …… …… à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Transfert du siège social

Puis le Conseil d' Administration arrête les grandes lignes de son rapport qui sera présenté à l'Assemblée Générale Extraordinaire.

V. Augmentation de capital en numéraire ou par compensation de créances certaines, liquides, exigibles avant AGE ……

Apres en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide le principe d'une augmentation de capital de …… par émission de …… actions nouvelles à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances certaines …… liquides, exigibles sur la société.

Ces actions émises avec une prime d'émission de FCFA …… devraient être libérées en totalité à la souscription (*ou le 1/4 à la souscription et le solde serait libéré en une ou plusieurs fois sur appel du Conseil d'Administration dans un délai qui ne peut excéder 3 ans à compter de la date de la présente assemblée*). ……

Variante : la souscription sera réservée à **MM ……** En conséquence, il sera demandé aux actionnaires de bien vouloir décider de la suppression du droit préférentiel de souscription au profit de **MM ……**

Le Conseil décide de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire le …… à …… heures, au ……. ……., à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux comptes,
- Augmentation du capital en numéraire ou compensation de créances certaines, liquides, exigibles,
- Conditions et modalités de réalisations,
- Pouvoirs à déléguer au Conseil d'Administration,
- Modification des statuts.

Puis le Conseil d'Administration arrête les grandes lignes de son rapport qui sera présenté à l'Assemblée Générale Extraordinaire.

W. Modalités de l'augmentation de capital après Assemblée Générale Extraordinaire

Le Conseil arrête les décisions suivantes :

- Les souscriptions aux actions nouvelles seront reçues du …… au …… inclus …… au …… …… ;
- La souscription sera close dès que tous les droits de souscription à titre irréductible auront été exercés ;
- Le montant de l'augmentation de capital sera limité au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne 97% de l'augmentation de capital autorisée par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

X. Augmentation du capital limité au montant de souscriptions recueillies après Assemblée Générale Extraordinaire

Le Conseil d'Administration après avoir constaté que le montant des souscriptions reçues du …… au …… s'élève à FCFA …… représentant plus de 97 % de l'augmentation de capital de FCFA …… autorisée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du ……, décide de limiter ladite augmentation de capital à la somme des souscriptions recueillies, soit à FCFA ……

Le Conseil d'Administration usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'article 580 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE, décide de modifier comme suit les articles n° ..... des statuts, sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital limitée à FCFA .....

Z. Augmentation de capital : arrêté des comptes d'un souscripteur en cas de libéralisation par compensation de créance liquide exigible certaine après Assemblée Générale Extraordinaire

Le Conseil d'administration

- Constate qu'à la date de souscription par **M .....** de ..... actions nouvelles représentant une dette de FCFA ..... ; il était créancier de la société d'une somme de FCFA ..... susceptible d'être utilisée pour la libéralisation des actions souscrite par lui-même :
- Constate également que la créance est certaine, liquide et exigible,
- Charge le Président de faire certifier exact par le Commissaire aux comptes ledit arrêté.

AA. Augmentation de capital : constat de la réalisation définitive après Assemblée Générale Extraordinaire

Après en avoir délibéré, le Conseil adopte les résolutions suivantes :

- Le Conseil après examen de la Déclaration Notariée de Souscription et de Versement, constate que l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du ..... est devenue définitive le .....
- Il constate qu'à la même date, la modification apportée à l'article n°..... des statuts par l'Assemblée Générale Extraordinaire du ..... est devenue définitive. En conséquence, à compter de cette date, l'article n°..... des statuts est ainsi rédigé :

Article n° ..... : capital social

Le capital social est fixé à la somme de …… FCFA, divisé en …… actions de …… FCFA chacune.

AB. Augmentation de capital par incorporation de réserves

Le Conseil d'Administration décide d'un projet d'augmentation de capital de FCFA …… pour le porter de FCFA …… à FCFA …… par incorporation de sommes prélevées à due concurrence sur les réserves, report à nouveau, primes ……

Il sera créé …… actions nouvelles attribuées gratuitement aux actionnaires à raison de …… actions nouvelles contre …… actions anciennes (ou encore il sera procédé à une augmentation de la valeur nominale qui passera de FCFA …… à FCFA ……).

Le Conseil d'Administration décide de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire le …… à …… heures au …… …… à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux comptes,
- Augmentation de capital,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs.

Puis le Conseil d'Administration arrête les grandes lignes de son rapport qui sera présenté à l'Assemblée Générale Extraordinaire.

C. Augmentation de capital par attribution gratuite d'actions

Le Conseil d'Administration après avoir constaté que le compte de réserve constitué par les prélèvements sur les profits sociaux est égal au montant des actions à attribuer gratuitement au personnel salarié, décide de procéder …… ……augmentation de capital par émission de …… actions gratuites.

Le Conseil d'Administration usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'article 640-1 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif

au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE, décide de modifier comme suit les articles n°……. des statuts.

AD. Augmentation de capital par rapport en nature avant Assemblée Générale Extraordinaire

Le Conseil d'Administration :

- Approuve le projet d'augmentation de capital aux termes duquel MM …… feraient apport à la société des biens suivants :

Désignation	**Valeur**
- ……. - ……. - …….	……

Soit un apport net de FCFA ……., sous réserve de l'évaluation du Commissaire aux apports qui sera désigné *à l'unanimité des actionnaires ou à défaut par le Président de la juridiction compétente.*

Ces apports seront rémunérés par ……. actions nouvelles.
Ces actions seront émises avec une prime d'apport de FCFA ……

- Décide de soumettre le projet à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui sera convoquée le ……. à ……. heures au ……. ……. sur l'ordre du jour suivant :
  - Rapport du Conseil d'Administration,
  - Rapport du Commissaire aux comptes,
  - Augmentation de capital,
  - Approbation apport en nature,
  - Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital,
  - Modification corrélative des statuts,
  - Pouvoirs.
- Propose la désignation de **M …….** en qualité de Commissaire aux apports. ……. A défaut d'unanimité des actionnaires le conseil charge son Président de faire le nécessaire en vue de

la désignation du Commissaire aux apports par le Président de la juridiction compétente.

AE. Réduction de capital motivée par des pertes

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide de Proposer à l' Assemblée Générale Extraordinaire un projet de réduction de capital pour le ramener de FCFA ..... à FCFA ..... pour absorber la perte de FCFA ..... inscrite au poste report à nouveau .

Cette réduction de capital sera réalisée par voie de réduction de la valeur nominale, ou *(ou du nombre d'actions)*.

Le Conseil d'Administration décide de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire le ..... à ..... heures, au ..... *....,* à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux comptes,
- Réduction du capital,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs,

Puis le Conseil d'Administration arrête les grandes lignes de son rapport qui sera présenté à l'Assemblée Générale Extraordinaire.

AF. Réduction de capital par voie de remboursement

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide de proposer à l'Assemblée Générale Extraordinaire un projet de réduction de capital pour le ramener de FCFA ..... à FCFA ..... par voie de remboursement à chaque action d'une somme de FCFA .....

Cette réduction sera réalisée par diminution de la valeur nominale *(ou encore par réduction du nombre des actions)*.

Cette réduction non motivée par des pertes ouvrira un droit d'opposition des créanciers dans un délai de 30 jours à compter du jour de dépôt du procès-verbal de la délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui a décidé la réduction de capital.

Le Conseil d'Administration décide de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire le …… à …… heures au …… …… à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux comptes,
- Réduction du capital,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs.

Puis le Conseil d'Administration arrête les grandes lignes de son rapport qui sera présenté à l'Assemblée Générale Extraordinaire.

AG. Réduction de capital : Constat absence de carence

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration :

- Constate la réalisation de la condition suspensive prévue par l'article …… de l'Acte Uniforme du Droit des Sociétés Commerciales et du GIE ;
- Constate en conséquence que la réduction de capital et la modification corrélative des statuts sont devenues définitives ;
- Constate que les opérations de réduction de capital peuvent …… …… conformément aux modalités de l'Assemblée Générale Extraordinaire du …… ;
- Fixe au …… …… la date à compter de laquelle le remboursement de FCFA …… par action pourra être obtenu du siège social ;
- Donne pouvoirs à son Président à l'effet de mettre en œuvre la présente décision.

AH. Appel du capital (libération)

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité *(ou par …… voix contre …… voix)* de faire procéder à la libération du *(1/4 ; 1/2 ; ou de l'intégralité)* du capital social, laquelle pourra intervenir au moyen de versements en numéraire ou par compensation.il charge son Président *(ou le Directeur Général)* d'en informer les actionnaires, par lettre recommandée au porteur contre récépissé *(ou avec accusé de réception)* et de leur demander de procéder au règlement des sommes dues par chacun d'eux, au plus tard le ……

AI. Emission de valeurs mobilières composées

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité *(ou par ..... voix, contre ..... voix)* de demander à l'Assemblée Générale d'autoriser le Conseil à procéder en une ou plusieurs fois, à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution d'un titre de créance qui auront les caractéristiques suivantes :

Nature et forme : .....

Valeur nominale du titre FCFA ....

Nombre de titres à émettre ....

Taux d'intérêt : .....

Modalités d'attribution : .....

Date d'attribution : .....

Date limite d'option pour la conversion en titre de capital .....

Modalités de remboursement pour les titres de créances .....

La souscription des valeurs mobilières serait réservée par préférence aux actionnaires ou à MM ..... l'émission emporte également, au profit des porteurs, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au titre de capital auquel les valeurs mobilières émises donneront droit. Pour le cas où les souscriptions à titre irréductible n'absorberaient par la totalité de l'opération, le Conseil serait autorisé à utiliser, à son choix, l'une ou l'autre des facultés prévues par l'article 579 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés et du Groupement d'intérêt Economique.

AJ. Emission des actions de préférence

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité *(ou par ..... voix, contre ..... voix)* de proposer à l'Assemblée Générale l'émission des actions de préférences avec ou sans droit de vote assorties des droits particuliers de toute nature à titre temporaire ou permanent suivants :

- Droit de vote double,

- Droits particuliers dans les bénéfices sociaux,
- Droits particuliers d’obtention d’un nombre minimum d’Administrateurs au Conseil d'Administration
- ……

Ces actions de préférence auront les caractéristiques suivantes ……. et auront les incidences suivantes sur la situation des titulaires de capital et de valeurs mobilières composées donnant accès au capital

……

Plus de rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. Il a été dressé le Présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un autre Administrateur

Le Président Un Administrateur